



Licitación Invitación Abierta IASA/0097/2022 (Normales)

# BASES

FECHA DE GENERACIÓN DE LICITACIÓN: 01/04/2024 12:00:00 a. m.

**SS - Grupo Aeroportuario Ferroviario y Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica SA de CV**  
**25301 - Medicinas y productos farmacéuticos**

**CONTENIDO.....**

**1. DESCRIPCIÓN**

- 1.1. CONCEPTO.
- 1.2. PARTIDA Y No. OFICIAL.

**2. CONDICIONES GENERALES**

- 2.1. LUGAR, CONDICIONES Y PLAZO DE ENTREGA.
- 2.2. PRECIOS FIRMES.
- 2.3. CONDICIONES DE PAGO.
- 2.4. TIPO DE ABASTECIMIENTO.
- 2.5. FACTURACIÓN.
- 2.6. GARANTÍAS.
- 2.7. PENAS CONVENCIONALES.
- 2.8. FIRMA DEL PEDIDO/ORDEN DE TRABAJO Y CONTRATO.
- 2.9. CONSTANCIA DE PAGOS DE OBLIGACIONES FISCALES.

**3. DESARROLLO DEL PROCESO LICITATORIO**

- 3.1. LUGAR Y CALENDARIO DE EVENTOS.
- 3.2. JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS.
- 3.3. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.
- 3.4. FALLO DE LA LICITACIÓN.
- 3.5. DIFERIMIENTO DE EVENTOS.

**4. REQUISITOS PARA LOS LICITANTES Y SUS PROPUESTAS**

- 4.1. REQUISITOS PARA LOS LICITANTES.
- 4.2. REQUISITOS PARA SUS PROPUESTAS.
- 4.3. OBSERVACIONES.
- 4.4. OPCIÓN CAPTE (SISTEMA DE CAPTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS).
- 4.5. MUESTRAS O CATÁLOGOS.

**5. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN**

**6. DESCALIFICACIÓN DE LICITANTES**

**7. LICITACIÓN DESIERTA Y CANCELACIÓN**

**8. INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS**

**9. CONFORMACIÓN DE LAS BASES Y ANEXOS**

- ANEXO 01. CUESTIONARIO DE INFORMACIÓN GENERAL
- ANEXO 02. FORMATO DE COTIZACIÓN
- ANEXO 03. FORMULARIO DE CONFORMACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA EMPRESA.
- ANEXO 04. PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE CONSTANCIA DE PAGO DE OBLIGACIONES FISCALES.
- ANEXO 05. SISTEMA "CAPTE".
- ANEXO 06. MODELO DE CONTRATO.



## GRUPO AEROPORTUARIO, FERROVIARIO Y SERVICIOS AUXILIARES OLMECA-MAYA-MEXICA, S.A. DE C.V.

### Licitación Invitación Abierta IASA/0097/2022 (Normales)

La Secretaría de Hacienda, a través de la Dirección de Adquisiciones en cumplimiento a las disposiciones que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, invita a todas las personas físicas y morales a participar en la presente Licitación requerida por: **SS - Grupo Aeroportuario Ferroviario y Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica SA de CV** Bajo las siguientes:

## B A S E S

### 1. DESCRIPCIÓN.

1.1. **CONCEPTO(S):** "Asignaciones destinadas a la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos de aplicación humana o animal, tales como: vacunas, drogas, medicinas de patente, medicamentos, sueros, plasma, oxígeno, entre otros." cuyas especificaciones se describen en el **Anexo 02**.

1.2. **PARTIDA(S):** "25301"

**REQUISICIONES DE COMPRA:** "REQ/SS/00366/7/2022/B"

### 2. CONDICIONES GENERALES.

#### 2.1. LUGAR, CONDICIONES Y PLAZO DE ENTREGA

##### LUGAR DE ENTREGA:

| Lote | Cantidad a entregar | Lugar de entrega                                                                                                                           | Horarios    | Días          |
|------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 1    | 50.00               | UNIDAD VICENTE GUERRERO, AVENIDA CAMPAÑA DEL EBANO Y COMBATE DE CELAYA S/N IZTAPALAPA, COL. UNIDAD VICENTE GUERRERO, IZTAPALAPA, C.P. 9200 | 10:00-13:00 | Lunes, Martes |



|   |       |                                                                                                                   |             |                       |
|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 2 | 15.00 | AZCAPOTZALCO<br>, VENIDA<br>HIDALGO 24<br>AZCAPOTZALCO<br>, COL. SANTA<br>BÁRBARA,<br>AZCAPOTZALCO<br>, C.P. 2230 | 10:00-15:00 | Miércoles,<br>Viernes |
|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|

**PLAZO DE ENTREGA**

- REQ/SS/00366/7/2022/B: 5 Días Hábil a partir de la firma del pedido o contrato

**2.2. PRECIOS FIRMES.**

- Los precios ofertados serán fijos y permanecerán vigentes hasta el cumplimiento total del pedido y contrato. El SS no aceptara ninguna solicitud de incremento a los precios originalmente ofertados por el Proveedor.

**2.3. CONDICIONES DE PAGO.**

- 

**2.4. TIPO DE ABASTECIMIENTO.**

- Independiente por lote.

La presente licitación se formalizará mediante un **Contrato Abierto**, por el cual se entenderá que las dependencias, con fundamento en los artículos 43 y 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, podrá reducir la cantidad de bienes / servicios solicitados o lo correspondiente al período en que haya prestado el servicio según corresponda en esta licitación, reducción que no podrá ser inferior al 25% de la cantidad máxima solicitada, en el cual el monto total de la propuesta económica presentada por el licitante que resulte adjudicado, será el factible a ejercer y solo el (25%) de esta (en importe) será la obligación para las dependencias.

**2.5. FACTURACIÓN.**

**REQ/SS/00366/7/2022/B: RAZON SOCIAL** Grupo Aeroportuario Ferroviario y  
Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica SA de CV RFC: dep124,  
**DOMICILIO:** central 202 S/N colonia conocida CODIGO  
**POSTAL:**29000 .

Nota: Las facturas deberán ser elaboradas con los datos antes descritos, indicando en las mismas el nombre del Centro de Trabajo y el Número de la Licitación.



## 2.6. GARANTÍAS.

Las Dependencias y Entidades requirentes deberán considerar lo estipulado en el Artículo 363 del Código Fiscal de la Federación.

Las fianzas deberán contener los requisitos y condiciones establecidos en el Artículo 53 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

### A. Del cumplimiento del pedido y contrato.

Para garantizar el cumplimiento del pedido y contrato por el monto y en el plazo pactado y para proteger a la Dependencia o Entidad solicitante de pérdidas financieras por incumplimiento del Licitante durante la entrega de los bienes, el concursante ganador deberá presentar cheque certificado con cargo a institución bancaria legalmente constituida conforme a la legislación mexicana, o bien, mediante póliza de fianza otorgada por institución afianzadora debidamente autorizada, con un importe mínimo del 10% sobre el total del pedido u orden de trabajo sin considerar el Impuesto al Valor Agregado. El original del cheque certificado o la fianza deberá entregarse a la Entidad solicitante.

El cheque certificado o la fianza deberán expedirse a favor de la Secretaría de Hacienda.

### B. De anticipo.

Deberá atender lo establecido en el Artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

## 2.7. PENAS CONVENCIONALES.

Es responsabilidad de las Dependencias y Entidades determinar la cancelación de lotes, iniciar los procedimientos de ejecución de garantías, rescindir contratos y aplicar las penas convencionales a cargo del proveedor o prestador de servicios ganador por incumplimiento del pedido y contrato, estas últimas no excederán el importe de la garantía de cumplimiento.

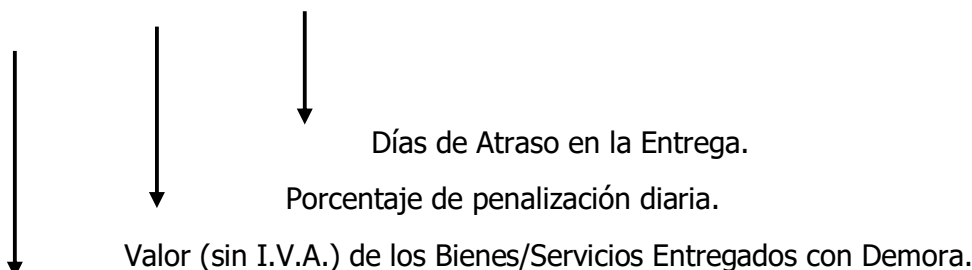
La pena convencional por incumplimiento será igual al 0.5% sobre el valor (sin I.V.A.) de lo incumplido por cada día de atraso.

Se harán efectivas las fianzas relativas al cumplimiento del pedido y contrato en caso de que la empresa ganadora no cumpla con las obligaciones pactadas.

La pena convencional se calculará multiplicando el valor (sin I.V.A.) de los bienes entregados con demora, por el porcentaje de la penalización diaria (0.5%) y el resultado se multiplicará por el número de días naturales de atraso. El cálculo de la pena convencional empieza a computarse al día siguiente a que venza el plazo de entrega de los bienes/servicios descritos en el pedido/orden de trabajo de la Dependencia o Entidad.

$$PCI = (VBED \times 0.5\%) \text{ DAE}$$





PCI = Pena Convencional por Incumplimiento en la entrega de los bienes o servicios.

DAE = (Fecha Límite de Entrega, fecha en la que el proveedor/prestador de servicio debiera finiquitar la entrega total de los bienes/servicios descritos en el pedido/orden de trabajo) menos (Fecha de Cumplimiento, fecha en la que el proveedor/prestador de servicio entregó los bienes/servicios).

## 2.8. FIRMA DEL PEDIDO/ORDEN DE TRABAJO Y CONTRATO.

El representante legal acreditado del Licitante adjudicado, deberá presentarse a firmar el pedido y contrato posterior a la fecha del acto de fallo de esta licitación debiendo presentar: el original o copia certificada del acta constitutiva de la empresa; el original o copia certificada del poder notarial que lo acredite como tal y el original de identificación oficial con fotografía, así como las fianzas que correspondan, en las oficinas de la requirente, cuyos datos son los siguientes:

### DOMICILIO:

Al Licitante que le sea adjudicado el pedido y contrato como resultado de esta Licitación y que por causas imputables al mismo, la operación no se formalice dentro de un término no mayor a 15 días hábiles, **contados a partir de la fecha de fallo**, se hará acreedor a las sanciones a que hace referencia el Artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

## 2.9. CONSTANCIA DE PAGOS DE OBLIGACIONES FISCALES.

Para el cumplimiento de este punto, no se requiere que los Licitantes presenten documento alguno, **únicamente aquellos que resulten adjudicados deberán presentar a la Entidad requirente, al momento de la firma del pedido y contrato**, el original de la constancia de no adeudo de obligaciones fiscales vigente.

**Es responsabilidad de las Dependencias y Entidades requirentes, que al momento de la firma del pedido y contrato con los proveedores o prestadores de servicios que hayan resultado adjudicados, dar cumplimiento a las disposiciones señaladas en el Artículo 203-A del Código Fiscal de la Federación.**

# 3. DESARROLLO DEL PROCESO LICITATORIO.

## 3.1. LUGAR Y CALENDARIO DE EVENTOS.

Los eventos se celebrarán en la plataforma electrónica de adquisiciones públicas de la Entidad. De presentarse un cambio del lugar éste será comunicado oportunamente en la página web [www.sedena.gob.mx](http://www.sedena.gob.mx) Por lo que deberán estar al pendiente de cualquier cambio que exista con la debida anticipación.



| Fecha límite para enviar preguntas para la Junta de Aclaración de Dudas | Junta de Aclaración de Dudas      | Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas | Fallo de la Licitación                  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 05/04/2024<br>06:46:48 p. m. hrs.                                       | 08/04/2024<br>01:33:36 p. m. hrs. | 10/04/2024 06:46:48 p. m. hrs.               | 12/04/2024 06:46:48 p. m. 08:00:00 hrs. |

### 3.2. JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS.

#### A. PRESENTACIÓN DE PREGUNTAS O DUDAS.

Las preguntas o dudas de las empresas deberán presentarse a más tardar el día y hora señalada en el numeral 3.1. anterior, en línea a través de la página web de adquisiciones [www.adquisiciones.samac.gob.mx](http://www.adquisiciones.samac.gob.mx).

#### B. CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.

La Junta de Aclaración de Dudas, se llevará a cabo el día y hora señalada en el numeral 3.1. de las Bases de manera electrónica; en la cual se considerará a aquel (aquellos) licitante (s) participante (s) que debidamente acreditadas sus preguntas a través del punto 3.2. inciso A segundo párrafo serán consideradas dentro de la respectiva Acta de Aclaración de Dudas, caso contrario el licitante (s) participantes podrá (n) estar presente (s) en dicha Junta de Aclaración de Dudas en calidad de oyente (s) y realizar preguntas de forma económica las cuales no serán tomadas en cuenta para la respectiva Acta de Aclaración de Dudas.

### 3.3. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

El evento se llevará a cabo el día y hora señalado en el numeral 3.1 de las presentes Bases, conforme a lo siguiente:

#### A. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.

El registro de los asistentes y la recepción de Propuestas se realizarán dentro del horario establecido en el numeral **3.1. de las presentes Bases**. Fuera del horario referido, no se recibirá Propuesta alguna, por lo que se recomienda a los Licitantes llegar con anticipación al horario establecido.

Así mismo, los participantes deberán enviar a través del sistema electrónico de adquisiciones públicas, el comprobante de pago de Bases de la presente Licitación en original (para cotejo) y copia simple (para archivo); fuera de los sobres de su Propuesta Técnica y Económica los cuales deberán registrarse en el reloj checador que se ubica en la Mesa de Registro.

Dicho comprobante de pago, según la modalidad de la Licitación de que se trate, deberá ser el siguiente:

- I. Recibo sellado por el módulo receptor de pagos de la Secretaría de Hacienda;



- II. Recibo de pago en línea a través de la página Web de adquisiciones [www.adquisiciones.hacienda Ciudad de México.gob.mx](http://www.adquisiciones.hacienda Ciudad de México.gob.mx), con el que demuestre haber adquirido en tiempo y forma las Bases de esta Licitación; o
- III. Recibo de pago en línea a través del portal de la Secretaría de Hacienda.

**Los interesados que no se acrediten correctamente o no presenten el recibo de pago de haber adquirido las Bases puntualmente, no podrán participar en la presente Licitación y no se podrá recibir propuesta alguna.**

**NOTA:** El Licitante deberá cuidar que dicho recibo de pago especifique el número de esta Licitación. En caso de que no lo indique, se sellará el original y se anotará el número de la presente Licitación.

El encargado de la Mesa de Registro no tiene facultades de asesorar a los Licitantes, ni hacer tiempos de espera para incluir documentación faltante, así como hacer observaciones personales sobre las Propuestas de los Licitantes.

Se considerarán como entregados los registrados en el sistema electrónico de adquisiciones públicas SAMAC.

El horario al que se sujetarán los eventos de esta Licitación estará determinado por el reloj que, para el registro de las propuestas, se encuentra dispuesto en el sistema electrónico de adquisiciones públicas.

## **B. DICTAMEN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.**

Se realiza de manera electrónica y automatizada a través del sistema electrónico de adquisiciones públicas, el dictamen de las Propuestas Técnicas y Económicas, respectivamente, por parte del titular de la Dependencia.

### **3.4. FALLO DE LA LICITACIÓN.**

El Sistema Electrónico de Adquisiciones Públicas, de manera automatizada emitirá el Fallo correspondiente a la Licitación en la fecha y hora señalada en el numeral 3.1 de las presentes Bases. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que el Fallo de la Licitación no se realice en la fecha programada, dicho Comité deberá diferir el mismo mediante acta circunstanciada, señalando la hora y fecha en la que se llevará a cabo dicho evento. El acta circunstanciada referida, así como el acta de fallo se dará a conocer a los Licitantes a más tardar al día hábil siguiente al de su realización.

### **3.5. DIFERIMIENTO DE EVENTOS.**

En caso de que la Apertura de las Propuestas o el Fallo de la presente Licitación no se realicen en la fecha programada, se elaborará acta circunstanciada en la que se harán constar los motivos por los cuales no se realizan y se señalará la hora y fecha en la que se llevarán a cabo dichos eventos. Dicha acta circunstanciada deberá darse a conocer a los Licitantes a más tardar al día hábil siguiente al de su realización.

## **4. REQUISITOS PARA LOS LICITANTES Y SUS PROPUESTAS.**

### **4.1. REQUISITOS PARA LOS LICITANTES.**

Los requisitos que deberán cumplir los Licitantes, son los siguientes:

- A. No encontrarse en ninguno de los supuestos previstos por el Artículo 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;





- B. Ser persona física o moral, que posea plena capacidad jurídica y no se encuentre impedido civil, mercantil o administrativamente para ejercer plenamente sus derechos y cumplir sus obligaciones y cuyo objeto social esté relacionado con el motivo de esta Licitación; y
- C. Adquirir y pagar las Bases oportunamente durante el período de publicación, ya que terminado el periodo no se podrá realizar pago alguno, ni se aceptarán recibos oficiales con una fecha fuera del periodo de publicación.

#### 4.2. REQUISITOS PARA SUS PROPUESTAS.

Los Licitantes deberán presentar sus Propuestas Técnicas y Económicas, conforme a lo siguiente:

- A. Apegarse a todas las especificaciones dadas por la Dependencia o Entidad requirente, las cuales se describen en el Anexo 02, **(en los casos que existan rangos de tolerancia, el licitante deberá especificar la medida del bien ofertado)**, así como **las aclaraciones que sobre éstas se hayan asentado en el acta de la Junta de Aclaración de Dudas**;
- B. Elaborarse en idioma español, sin tachaduras, ni enmendaduras y con información legible;
- C. Todas las especificaciones de los lotes ofertados descritas en su Ficha Técnica y Propuesta Económica, deberán coincidir, sin que haya diferencias una de otra.
- D. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de esta Licitación, así como en las proposiciones presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas; y
- E. La **Propuesta Técnica y Económica** deberán presentarse dentro del sistema electrónico de adquisiciones públicas.

##### 4.2.1. PROPUESTA TÉCNICA.

- I. Normales
- II. DOCUMENTACIÓN GENERAL Y PROPUESTA TÉCNICA; Y
- III. NOMBRE DEL LICITANTE
- IV. DEPENDENCIA(S) O ENTIDAD(ES) REQUIRENTES EN LAS QUE PARTICIPA.

##### DOCUMENTACIÓN GENERAL:

- A. Bajo protesta de decir verdad indicar a través del sistema electrónico de adquisiciones públicas:
  - I. Que se encuentra establecido legalmente en México; demostrándolo con el registro que para efecto emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o Servicio de Administración Tributaria, debiendo adjuntarlo en original o copia certificada (para cotejo) y copia simple (para archivo); se entiende como Registro emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o Servicio de Administración Tributaria los siguientes:
    - a. Cédula de Identificación Fiscal;
  - II. Que el giro del negocio corresponde al objeto de la licitación, la fecha de inicio de actividades, que cuenta con la infraestructura necesaria y la experiencia adquirida en el ramo, así como el número de empleados.





- III. El domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del territorio nacional, apercibido que, de no hacerlo, la notificación se le hará en el lugar de recepción de Propuestas del Comité.
  - IV. Relación de los giros preponderantes del negocio, que podrán ser verificables con la Cédula de identificación fiscal o aviso de inscripción al Registro Federal de Contribuyente emitido por el Servicio de Administración Tributaria, Credencial Vigente del Registro Voluntario de Proveedores, facturas y/o acta constitutiva y las modificaciones a la misma.
  - V. Relación de los principales clientes durante los últimos dos ejercicios como máximo.
  - VI. El Capital contable: Cuando aplique
  - VII. Que, en caso de resultar ganador, asumirá la responsabilidad total en caso de que al suministrar los bienes infrinja en materia de propiedad industrial y derechos de autor.
  - VIII. Que acepta las revisiones señaladas en los Artículos 100 y 101 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
  - IX. Que acepta visitas de inspección: de las personas que designe, podrá(n) efectuar las visitas de inspección que juzguen convenientes a las instalaciones de su empresa, con la finalidad de ejercer funciones de comprobación y verificación en cuanto a su infraestructura e información proporcionada;
  - X. Que no se encuentra en los supuestos del Artículo 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;
  - XI. La aceptación y cumplimiento a todos los puntos señalados en las Bases de esta Licitación; y
  - XII. Manifestación la aceptación de cualquier variación en el número de los bienes solicitados hasta en un 20% al alza o un 10% a la baja, manteniendo el precio originalmente ofertado.
- B. El Licitante oferta lo que está en posibilidades reales de entregar y se basa en las especificaciones del Anexo 02 de estas Bases, debiendo ser claras y legibles, incluyendo los siguientes requisitos: **(Deberá presentar por separado una ficha Técnica, para cada una de las requisiciones en las que participe, y facilitar su distribución para su evaluación).**

La(s) propuesta(s) Técnica(s) deberán cubrir los siguientes requisitos:

- I. Se presentará en papel membretado del Licitante;
- II. Con nombre y firma autógrafa de su representante legal cuando menos en la última hoja;
- III. Número de requisición/presupuesto de servicio;
- IV. Relación del (los) lote (s) que cotiza (n), numerándolos en orden consecutivo, según el Anexo 02;
- V. Describir claramente las características y especificaciones del servicio y/o bien que oferta;



- VI.** Cantidad ofertada;
- VII.** Unidad de medida (según aplique);
- VIII.** Marca (según aplique);
- IX.** Modelo (según aplique);
- X.** Tipo (según aplique); y
- XI.** Presentar su mejor Propuesta, ya que no se aceptan opciones.

La Ficha(s) Técnica(s) deberá(n) contener, además: lugar de entrega, condiciones de entrega, plazo de entrega y condiciones de pago que se aplicarán. En caso de ser requisiciones **Consolidadas**, deberá presentar esta información por requisición.

- J.** Por cada ficha técnica se anexará la información en medio magnético u óptico en archivos Word o Excel **(Deberá presentar un archivo electrónico, para cada una de las requisiciones en las que participe).**
- K.** El licitante deberá presentar en su Propuesta lo siguiente:

**I REQ/SS/00366/7/2022/B requisitos solicitante valido Esta es una carta obligatoria para poder solicitar la inquisición adecuada del monto de \$1,000,000.00.**

**II REQ/SS/00366/7/2022/B solicitante para afirmar adasd**

**III REQ/SS/00366/7/2022/B Solicitado por dependencia adasd**

**IV REQ/SS/00366/7/2022/B asd adasd**

Se exhorta a los Licitantes dar cumplimiento a las siguientes consideraciones:

- a) Ordenar los documentos conforme se solicita en estas Bases;
- b) Identificar los documentos con la numeración del punto que le corresponda según las Bases; y
- c) Foliar en orden ascendente comenzando con el número 1 desde la primera hoja que conforma la Propuesta hasta la última. La documentación presentada en original o copia certificada que tenga que retirarse de la Propuesta no debe foliarse, pues será devuelta una vez cotejada.

Lo anterior, se solicita con el propósito de garantizar a los Licitantes la recepción de su Propuesta en los términos en que fue integrada.

#### **4.2.2. PROPUESTA ECONÓMICA.**

En el exterior de este sobre deberá estar rotulado con las siguientes anotaciones:

- I.** Normales
- II.** PROPUESTA ECONÓMICA;



**III. NOMBRE DEL LICITANTE.**

**V. DEPENDENCIA(S) O ENTIDAD(ES) REQUIRENTE(S) EN LAS QUE PARTICIPA.**

**A.** El formato del cuestionario de información general, que aparece como **Anexo 01** de estas bases, deberá presentarse dentro del sobre de su Propuesta Económica llenado en su totalidad, con nombre y firma del representante legal de la empresa., en caso de ser **Consolidada deberá presentarlo por cada requisición en la que participe.**

**B.** Los Licitantes deberán presentar la oferta económica a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones Públicas, cubriendo todos los requisitos solicitados en el Anexo 02, cotizando su mejor Propuesta, ya que la Dirección de Adquisiciones, la requirente y la Secretaría de la Función Pública, verificarán que los precios de sus Propuestas sean aceptables, conforme a la Investigación de Mercado realizada ya que no se aceptan opciones, observándose para su llenado las siguientes instrucciones:

- Las ofertas deberán tener como vigencia hasta el cumplimiento total del pedido y contrato, la oferta cuyo periodo sea menor al requerido, será rechazada por no ajustarse a lo solicitado.
- La Propuesta deberá contener el nombre y firma del representante legal cuando menos en la última hoja.
- Los precios unitarios en las cotizaciones deberán estipularse en moneda nacional y no tener más de dos dígitos después del punto decimal y no deberán incluir el Impuesto al Valor Agregado. En caso de que exista discrepancia entre el precio unitario y el total, prevalecerá el precio unitario, mismos que serán considerados en el momento de la elaboración del pedido y facturación.
- En los totales de las cotizaciones que se presente el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), deberá indicarse en forma separada, la tasa que corresponda de dicho impuesto.
- Deberán indicar en los espacios correspondientes: la vigencia de la cotización, fecha de la presentación de la Propuesta y las demás que apliquen.

**4.3. OBSERVACIONES.**

- I. Deberán cumplir con todos los requisitos y asegurarse de contar con los equipos adecuados para tener una conexión adecuada con el sistema electrónico para adquisiciones públicas.
- II. Para los eventos derivados de esta licitación, solo podrá presentarse a participar únicamente una persona representando a la empresa licitante.
- III. Los Licitantes serán responsables de la veracidad y legalidad de la información y documentación que presenten. El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Bienes Muebles, la Requirente o la Convocante, se reservan el derecho de corroborar y verificar dicha documentación y la información presentada por los Licitantes en cualquier momento, así como



realizar las consultas técnicas que considere pertinentes, para comprobar el cumplimiento de lo solicitado.

- IV. En el caso de que éstas no cumplan o la información expresada en sus Propuestas no sea fidedigna, será motivo suficiente para descalificarla. De presentarse el caso de que el ganador quedara en este supuesto, su lugar lo ocupará la segunda mejor Propuesta del evento.
- V. Los errores u omisiones que pudieran resultar de los documentos presentados son imputables y de responsabilidad administrativa y legal de los Licitantes que correspondan.
- VI. Será responsabilidad de los licitantes participantes verificar en la página de internet [www.sedena.gob.mx](http://www.sedena.gob.mx).

#### **4.4. MUESTRAS O CATÁLOGOS.**

- El licitante deberá presentar dentro de su propuesta técnica catálogos originales o impresiones de internet en idioma español (en caso de estar en un idioma distinto, deberá anexar traducción simple al español) de los bienes ofertados; en caso de ser impresiones de Internet este debe incluir la dirección "URL" completa donde se obtuvo la información de los bienes ofertados. Las especificaciones técnicas solicitadas deberán estar contenidas en los catálogos que se presente, en caso que los catálogos o impresiones de Internet no contenga las especificaciones técnicas, deberán realizar la descripción de las especificaciones técnicas del equipo o bien a ofertar.

### **5. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN.**

Se emitirá el Fallo de manera automatizada a través del sistema electrónico de adquisiciones públicas, mediante el cual asignará de conformidad con lo establecido en el numeral 2.4. de las presentes Bases.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la Requirente, el pedido y contrato se adjudicará a quien ofrezca las mejores condiciones para el Estado, siendo éstas las siguientes:

#### **A. De la Propuesta:**

- La calidad (especificaciones, características funcionales y valor técnico);
- El precio más económico;
- El plazo de entrega;
- La asistencia técnica; y
- La rentabilidad.

#### **B. Del Licitante:**

- Capacidad técnica;
- Capacidad financiera; e
- Infraestructura.



Cuando derivado del análisis de las Propuestas Técnicas y Económicas se determine que dos o más Propuestas satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados en las presentes Bases, en cuanto calidad, precio, plazo de entrega, asistencia técnica y rentabilidad, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Bienes Muebles llevará a cabo la asignación en partes iguales, siempre y cuando, por la cantidad solicitada sea factible dividir la asignación entre el número de Propuestas empatadas.

En caso de no poderse llevar a cabo el Fallo de la Licitación de acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior, la adjudicación se efectuará en favor del Licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre la convocante en el propio acto de Fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada Propuesta que resulte empatada y depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del Licitante ganador. De no cumplirse las formalidades señaladas en este párrafo, el Comité deberá declarar desierto el o los lotes de que se trate.

El pedido o contrato se asignará a empresas locales cuando exista como máximo, una diferencia del 10% con relación al mejor precio ofertado, siempre y cuando, éste haya sido ofertado por proveedor foráneo.

## **6. DESCALIFICACIÓN DE LICITANTES.**

**Además de los supuestos previstos en el Artículo 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se descalificará al Licitante cuando:**

- A.** Se compruebe la existencia de irregularidades o falsedad en la información o documentación presentada por los Licitantes;
- B.** Se compruebe la existencia de arreglo entre los Licitantes, para elevar los precios de los bienes o servicios ofertados, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás Licitantes;
- C.** Incurra en actos de desacato, en cualquiera de los eventos de la presente Licitación;
- D.** El Licitante o sus representantes se presenten a cualquiera de los eventos de la Licitación bajo el efecto del alcohol, droga o cualquier tipo de enervante;
- E.** Presente más de una Propuesta (dos o más Propuestas Técnicas y/o dos o más Propuestas Económicas);
- F.** No cumpla con el mínimo de capital contable solicitado;
- G.** Al momento que se pasen las Propuestas Técnicas y Económicas recibidas para su firma o rúbrica, realicen marcajes, tachaduras, enmendaduras, alteraciones, sustracción o destrucción; y/o
- H.** Incumpla con algún requisito solicitado en las presentes Bases, salvo que su inobservancia por sí mismo o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones.

Entre los requisitos cuyo incumplimiento no afecte la solvencia de la proposición, se considerarán: el proponer un plazo de entrega menor al solicitado, en cuyo caso, de resultar adjudicado y de convenir a la convocante o requirente pudiera aceptarse; el omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia Propuesta Técnica o Económica; el no observar los formatos establecidos, si se proporciona de manera clara la



información requerida; el no observar requisitos que carezcan de fundamento legal o cualquier otro que no tenga por objeto determinar objetivamente la solvencia de la proposición presentada.

## **7. LICITACIÓN DESIERTA Y CANCELACIÓN.**

Se deberá declarar desierta esta Licitación, cuando:

- A.** Ninguna persona se hubiere registrado para participar en la Apertura de Propuestas; o
- B.** Una vez realizada la apertura técnica, no se cuente con, por lo menos, una Propuesta que reúna los requisitos de las presentes Bases o que los precios no fueran aceptables.

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Bienes Muebles podrá cancelar la Licitación, cuando:

- A.** Se presenten casos fortuitos o fuerza mayor;
- B.** Se extinga la necesidad para adquirir o arrendar los bienes muebles o contratar la prestación de servicios; o
- C.** Se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al Erario Estatal.

## **8. INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS.**

Contra el Fallo emitido no procederá recurso alguno. Sin embargo, los Licitantes podrán inconformarse en los términos establecidos en el Artículo 67 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

## **9. CONFORMACIÓN DE LAS BASES Y ANEXOS.**

Los Anexos forman parte integrante de las presentes Bases de Licitación.



# ANEXO 01

## (PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE CONSTANCIA DE PAGO DE OBLIGACIONES FISCALES)

Tuxtla Gutiérrez, La Ciudad de México

### **CONSTANCIA DE PAGOS DE OBLIGACIONES FISCALES**

Es responsabilidad de las Dependencias y Entidades requirentes, que al momento de la firma del pedido y contrato con los proveedores o prestadores de servicios que hayan resultado adjudicados, dar cumplimiento a las disposiciones señaladas en el artículo 203-A del Código Fiscal de la Federación, **presentando CONSTANCIA DE NO ADEUDOS Y OBLIGACIONES FISCALES a que se refiere el citado artículo de acuerdo a lo siguiente:**

- **En ningún caso contratarán adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública, con los contribuyentes que tengan adeudo fiscal, crédito fiscal o no se encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales.**

Lo anterior, para un adecuado registro, ejercicio y control de los recursos autorizados, en los programas y proyectos de las Dependencias y Entidades requirentes, ejerciendo el gasto público de acuerdo a la partida de gasto correspondiente.

Por acuerdo de los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Bienes Muebles, **se elimina que el licitante participante presente dentro de su sobre cerrado de la propuesta técnica, la constancia de no adeudo de obligaciones fiscales.** Pondera la disciplina presupuestaria, como política de gasto que permite mantener un ejercicio con honradez, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia y rendición de cuentas; además de mantener un equilibrio presupuestario. Mismo que el presupuesto en armonía con la nueva estructura administrativa orienta esfuerzos y recursos para dar respuestas al entorno democrático y plural del La Ciudad de México Solidario con disposiciones más explícitas para continuar impulsando la cultura de la rendición de cuentas bajo parámetros evaluables por la sociedad.





# ANEXO 02

("MODELO DE CONTRATO")

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE LA \_\_\_\_\_, REPRESENTADA POR SU TITULAR \_\_\_\_\_ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "\_\_\_\_\_" Y POR LA OTRA PARTE \_\_\_\_\_, REPRESENTADA POR EL LICENCIADO \_\_\_\_\_, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "\_\_\_\_\_", MISMOS QUE SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

## ANTECEDENTES

(EN EL CASO DE ENTIDADES).

**UNICO:-** Mediante acuerdo numero \_\_\_\_\_, correspondiente a la Primera Reunión ordinaria de la H. Junta de Gobierno de esta Entidad, se autoriza ejercer la cantidad de \$ ( \_\_\_\_\_ ), para contratar los servicios de asistencia \_\_\_\_\_. Así también mediante acuerdo numero \_\_\_\_\_, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos de muebles y Contratación de Servicios de esta misma Entidad, autoriza ejercer la cantidad aproximada de \$ ( \_\_\_\_\_ ), para la contratación de los servicios de \_\_\_\_\_ de acuerdo a la solicitud presentada por \_\_\_\_\_, para la \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_ de año en curso, fueron publicadas las Bases de la Licitación numero \_\_\_\_\_, concurso del cual resultó ganador, la empresa \_\_\_\_\_ a la cual se le asignaron los lotes números \_\_\_\_\_ por cumplir con los requisitos y especificaciones solicitadas.

## DECLARACIONES

I.- "\_\_\_\_\_" **DECLARA:**

I.1.- Es un organismo público descentralizado del Gobierno de La Ciudad de México, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía plena, creado mediante decreto expedido por el Ejecutivo Estatal el día \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_, y publicado en el Periódico oficial del Estado, bajo el numero \_\_\_\_\_, el \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

I.2.- Que tiene por objeto social el impulso y fomento a las actividades \_\_\_\_\_.

I.3.- Que el C. \_\_\_\_\_, es el representante legal de la \_\_\_\_\_, en términos de la escritura pública \_\_\_\_\_, volumen \_\_\_\_\_ pasada ante la fe del Notario Público número \_\_\_\_\_ del Ciudad de México, licenciado \_\_\_\_\_.



I.4.- Que para efectos del presente contrato señala como domicilio como domicilio el ubicado en \_\_\_\_\_ de esta Ciudad.

**II.- " \_\_\_\_\_ " DECLARA:**

II.1.- Que es una Sociedad Anónima de Capital Variable, constituida conforme a las leyes mexicanas, según escritura pública \_\_\_\_\_, volumen \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_, otorgada ante la fe del Notario Público número \_\_\_\_\_ del Ciudad de México, Licenciado \_\_\_\_\_.

II.2.- Que tiene por objeto social, entre otros la capacitación, instalación, asesoramiento \_\_\_\_\_.

II, 3.- Que el C. \_\_\_\_\_ es Administrador Único y que cuenta con las facultades de representación necesaria para la celebración del presente contrato, de acuerdo a la escritura numero \_\_\_\_\_, volumen \_\_\_\_\_, de fecha \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, otorgada ante la fé del Notario Público número \_\_\_\_ del Estado, Licenciado \_\_\_\_\_.

II. 4.- Que su Registro Federal de Contribuyente es: \_\_\_\_\_.

II. 5.- Que para los efectos de este contrato señala como domicilio, el ubicado en \_\_\_\_\_.

**III.- DECLARAN AMBAS PARTES.**

**UNICO.-** Que se reconocen la personalidad con la que comparecen, por lo que se obligan al tenor de las siguientes:

**CLAU S U L A S:**

**PRIMERA.-** El objeto del presente contrato consiste en que " \_\_\_\_\_ " proporcionara el servicio de \_\_\_\_\_, por \_\_\_\_\_ y " \_\_\_\_\_ " se compromete al pago por esa prestación de servicio.

**SEGUNDA.-** " \_\_\_\_\_ " proporcionara (describir todos los servicios que prestara)

**TERCERA.-** " \_\_\_\_\_ " pagará a " \_\_\_\_\_ " por el presente contrato la cantidad de \$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) más el impuesto al valor agregado, por concepto de \_\_\_\_\_.

**CUARTA.-** La duración del presente contrato será de \_\_\_\_\_ meses, a partir de la firma del presente contrato.

**QUINTA.-** Las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido por voluntad de cualquier de ellas, debiéndose hacer del conocimiento por escrito con \_\_\_\_\_ de anticipación, asimismo serán causas que puedan dar lugar a la rescisión anticipada del presente instrumento, además por el incumplimiento de cualquiera de sus cláusulas en los casos siguientes:



1.- Si "\_\_\_\_\_" no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado, o sin motivo justificado en forma que afecte el presente contrato.

2.- Si "\_\_\_\_\_" cede a terceras personas los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, ya sean los correspondientes a una o a la totalidad de los mismos.

3.- Si "\_\_\_\_\_" no le proporciona a "\_\_\_\_\_" las facilidades para obtener los datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los servicios que constituyen el objeto del presente contrato.

En caso de que "\_\_\_\_\_" considere que "\_\_\_\_\_" ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que consigna la presente cláusula, le comunicará a este por escrito en forma fehaciente, a fin de que en un plazo no mayor de \_\_\_\_ días, exponga lo que a su derecho convenga, si transcurrido ese plazo "\_\_\_\_\_" no manifiesta nada en su defensa, o si después de analizar las razones aducidas por este, "\_\_\_\_\_" podrá determinar en caso de que las mismas no sean satisfactorias, resolverá sobre la rescisión del contrato.

**SEXTA.-** Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como de lo expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a las leyes y tribunales del Ciudad de México a la competencia que le pudiera corresponder por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra circunstancia.

**SEPTIMA.-** La forma y término para la entrega de las garantías correspondiente a los anticipos cumplimiento y vicios ocultos, será de acuerdo a lo prevenido en la ley.

**OCTAVA.-** El proveedor deberá pagar penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes a razón del 0.5% por día de atraso.

Ambas partes manifiestan que en la celebración del presente contrato, no ha existido dolo, error, mala fe, y ningún vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo en parte o en todo, por lo que leído que fue, las partes son conformes, mismo que lo ratifican y para constancia firman al calce y al margen del presente instrumento, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, La Ciudad de México a los \_\_\_\_ del mes de \_\_\_\_ de dos mil trece.

POR "\_\_\_\_\_"

POR "\_\_\_\_\_"



---

**REPRESENTANTE LEGAL**

---

**DIRECTOR**

**TESTIGOS**

---

EL PRESENTE ES UN MODELO GENERAL DE CONTRATO QUE SERVIRÁ